

广东省东莞市第三人民法院

民事判决书

(2025)粤1973民初19054号

原告：邓小容，女，1974年11月24日出生，汉族，住重庆市忠县忠州镇健康路92号附8号9-2，公民身份号码：510226197411248809。

委托诉讼代理人：胡雄兵，广东仁礼律师事务所律师。

被告：赵宇，男，1979年7月8日出生，住海南省保亭黎族苗族自治县保城镇热作居民委员会一队，公民身份号码：460035197907080713。

被告：中国平安财产保险股份有限公司四川分公司，经营场所：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府大道北段1199号3栋4001、4006、3704、3705、3706号。

负责人：曹阳，该公司总经理。

委托诉讼代理人：谢绍涇，广东达豪律师事务所律师。

原告邓小容诉被告赵宇、被告中国平安财产保险股份有限公司四川分公司（以下简称平安财险四川公司）非机动车交通事故责任纠纷一案，本院于2025年3月28日立案受理后，依法适用普通程序进行独任审理，并于2025年12月18日公开开庭进行了审理。原原告邓小容的委托诉讼代理人胡雄兵、被告中国平安财产保险股份有限公司四川分公司的委托诉讼代理人谢绍涇到庭参加诉讼，被告赵宇经本院合法

传唤拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

诉讼请求

原告邓小容向本院提出诉讼请求：1. 判决被告赔偿原告损失共计 91924.22 元（具体赔偿项目：医疗费 17774.34 元、后续治疗费 10000 元、营养费 500 元、住院伙食补助费 2700 元、住院护理费 4045 元、出院护理费 5760 元、误工费 10387.41 元、残疾赔偿金 123258 元、精神损害抚慰金 5000 元、鉴定费 3276 元、交通费 810 元、残疾辅助器具费 332.68 元）；2. 本案诉讼费用由被告承担。

案件情况

一、交通事故经过、事故责任划分

2024 年 12 月 21 日 9 时 22 分许，在广东省东莞市塘厦镇林电路与西湖中心路交汇路口路段，原告邓小容骑行车牌号为东莞 J74208 号电动自行车经林电路左侧道路外从林村广场往林村天桥方向行驶，途经事发路口时，原告邓小容驾车从路口人行横道上从左往右横过林电路后，继续驾车绕过路口安全岛行至西湖中心路驶入路口的人行横道实施横过西湖中心路，遇被告赵宇驾驶的车牌号为东莞 Z10798 号电动自行车从路口外林村社区卫生站门口处驶入路口往西湖中心路方向直行，在此过程中，被告赵宇采取避让措施导致车辆失控侧倒与原告邓小容发生碰撞，由此造成原告邓小容受伤及车辆损坏的交通事故。本次事故经东莞市公安局交通警察支队塘厦大队处理后，认定原告邓小容与被告赵宇负此次事故的同等责任。

二、治疗经过、鉴定情况

1. 事故发生后，原告邓小容被送往广东医科大学附属东莞市东南中心医院住院治疗，于2025年1月17日出院，住院27天，住院期间产生住院医疗费用17335.94元，出院医嘱为住院期间留护一人，出院后休息一个月，术后一年半左右根据骨折愈合情况取出内固定（取出内固定费用约10000元左右）。原告邓小容出院后于2025年2月8日前往广东医科大学附属东莞市东南中心医院复查，产生门诊医疗费126.7元，诊断证明书医嘱载明建议休息14天；于2025年4月19日前往广东医科大学附属东莞市东南中心医院复查，产生门诊医疗费126.7元，诊断证明书医嘱载明建议多休息；于2025年8月20日前往广东省第二人民医院东莞三局医院复查，产生门诊医疗费93元。以上各项医疗费用共计17774.34元。

2. 2025年9月2日，广东路通司法鉴定所出具司法鉴定意见书，评定被鉴定人即原告邓小容因案涉交通事故所致损伤构成一个十级伤残。

二、车辆的保险情况

被告赵宇向被告平安财险四川公司投保了平安达达骑士新职伤意外险（互联网版），事发在保险期间内；其中第三者人身伤亡保险限额30万，赔偿范围包括第三者的意外身故或者残疾赔偿金（不包括被扶养人生活费）、意外医疗的费用以及不超过90天的误工费。

裁判分析及认定

一、本案为发生在非机动车之间的交通事故责任纠纷。

交警部门作出的事故认定书，程序合法、结论客观，本院予以采信。

二、各被告的赔偿责任问题

根据《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条以及《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条的规定，因被告赵宇负此次事故的同等责任，故原告邓小容的损失应当由被告赵宇承担 50% 的赔偿责任。被告平安财险四川公司承保了平安达达骑士新职伤意外险（互联网版），按照保险单和保险条款的约定，被告平安财险四川公司仅在其承保的第三者责任保险赔偿范围向原告邓小容赔偿相应的医疗费用、残疾赔偿金（不包括被扶养人生活费）、不超过 90 天的误工费用、财产损失。

三、原告的各项损失和认定理由

1. 医疗费：17774.34 元。有相应的诊断证明书、出院记录、医疗费发票等证据予以佐证，本院予以确认。

2. 后续治疗费：10000 元。出院医嘱备注术后一年半左右，根据骨折愈合情况取出内固定（取出内固定费用约 10000 元左右），可见该二次手术的必要性，本院予以确认。

3. 营养费：500 元。结合原告邓小容的实际伤情，本院酌情支持 500 元。

4. 住院伙食补助费：2700 元。参照国家机关一般工作人员出差伙食补助标准 100 元/天计算，原告邓小容共住院 27 天，即 2700 元。

5. 护理费：4050 元。结合原告邓小容的实际伤情，本院

对该项费用予以支持，参照东莞市一般护工标准每人 150 元/天的标准，住院天数 27 天，陪护 1 人，应计算为 150 元/天 $\times$ 27 天 $\times$ 1 人=4050 元。关于出院后的护理费，没有相关医生医嘱以及护理依赖程度的鉴定报告证明原告邓小容出院后仍需专人继续护理，故该诉请缺乏依据，本院不予支持。

6. 误工费：7530.88 元。原告邓小容主张其事发前从事保洁物业公司员工，属于派遣保洁员工，月平均工资为 3012.35 元/月，要求误工费按照 3012.35 元/天计算 75 天，并提交了平均工资计算表、工资卡银行流水予以佐证；经审查，上述证据可以证明原告邓小容事发前具有劳动能力和收入来源，而且原告邓小容受伤治疗期间存在误工损失具有合理性，结合上述证据显示的工资情况，本院对原告邓小容主张按照 3012.35 元/月的标准计算误工费予以确认，结合原告邓小容住院 27 天，出院医嘱备注全休 1 个月，门诊医嘱备注全休 14 天以及多休息，本院酌情认定全休天数共计 48 天，误工天数共计 75 天，原告邓小容的误工费计算为 3012.35 元/月 $\div$ 30 天/月 $\times$ 75 天=7530.88 元。

7. 残疾赔偿金：123258 元。原告邓小容定残时的年龄为 50 周岁，残疾赔偿金应当计算 20 年，残疾系数为 10%（一个十级）。残疾赔偿金应按照 2024 年广东省城镇居民人均可支配收入（一般地区）标准 61629 元/年的标准计算，故残疾赔偿金应计算为 61629 元/年 $\times$ 20 年 $\times$ 10%=123258 元。

8. 精神损害抚慰金：5000 元。原告邓小容因本次交通事故构成一个十级伤残，本院酌情支持 5000 元。

9. 鉴定费：3276 元。有相应的司法鉴定报告、鉴定费发票予以佐证，本院予以支持。

10. 交通费：810 元。原告邓小容未能提供相应交通费票据，本院根据处理交通事故的实际需要以及一般合理的程度，酌情支持 810 元。

11. 残疾辅助器具费：332.6 元。有相应的发票予以佐证，本院予以支持。

裁判结果

原告邓小容的第 1、2、6、7 项损失共计 158563.22 元，由被告平安财险四川公司在保险限额内承担 50%的赔偿责任即 79281.61 元；第 3、4、5、8、9、10、11 项损失共计 16668.6 元，由被告赵宇承担 50%的赔偿责任即 8334.3 元。针对原告邓小容超出上述标准的诉请，本院予以驳回。

综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、第一千一百七十九条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第六条、第七条、第八条、第九条、第十一条、第十二条，《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》第五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、第一百四十五条、第一百四十七条的规定，本院判决如下：

一、限被告中国平安财产保险股份有限公司四川分公司于本判决发生法律效力之日起五日内赔偿原告邓小容 79281.61 元；

二、限被告赵宇于本判决发生法律效力之日起五日内赔

偿原告邓小容 8334.3 元;

三、驳回原告邓小容的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案案件受理费 2098.11 元（原告已预交），由原告邓小容负担 98.11 元，由被告赵宇负担 190 元，由被告中国平安财产保险股份有限公司四川分公司负担 1810 元。原告邓小容明确表示同意败诉方直接向胜诉方迳付诉讼费，本院依法予以准许。被告赵宇、被告中国平安财产保险股份有限公司四川分公司应于本判决发生法律效力之日起五日内分别向原告邓小容迳付其应负担的受理费 190 元、1810 元，本院不再进行退收。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省东莞市中级人民法院。

审 判 员 谭雅婷

二〇二五年十二月二十五日

本件与原本核对无异

书 记 员 刘晓欣

书 记 员 宋雅花

附：相关的主要法律条文（节选）

1. 《中华人民共和国民法典》

第一千一百六十五条 行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。

依照法律规定推定行为人有过错，其不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。

第一千一百七十九条 侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金；造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。

2. 《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》（2022年2月15日修正）

第六条 医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证，结合病历和诊断证明等相关证据确定。赔偿义务人对治疗的必要性和合理性有异议的，应当承担相应的举证责任。

医疗费额的赔偿数额，按照一审法庭辩论终结前实际发生的数额确定。器官功能恢复训练所必要的康复费、适当的整容费以及其他后续治疗费，赔偿权利人可以待实际发生后另行起诉。但根据医疗证明或者鉴定结论确定必然发生的费用，可以与已经发生的医疗费一并予以赔偿。

第七条 误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。

误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。

受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。

第八条 护理费根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期限确定。

护理人员有收入的，参照误工费的规定计算；护理人员没有收入或者雇佣护工的，参照当地护工从事同等级别护理的劳务报酬标准计算。护理人员原则上为一人，但医疗机构或者鉴定机构有明确意见的，可以参照确定护理人员人数。

护理期限应计算至受害人恢复生活自理能力时止。受害人因残疾

不能恢复生活自理能力的，可以根据其年龄、健康状况等因素确定合理的护理期限，但最长不超过二十年。

受害人定残后的护理，应当根据其护理依赖程度并结合配制残疾辅助器具的情况确定护理级别。

第九条 交通费根据受害人及其必要的陪护人员因就医或者转院治疗实际发生的费用计算。交通费应当以正式票据为凭；有关凭据应当与就医地点、时间、人数、次数相符合。

第十一条 营养费根据受害人伤残情况参照医疗机构的意见确定。

3. 《中华人民共和国民事诉讼法》

第六十七条 当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。

当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。

人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。

第一百四十五条 法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。

第一百四十七条 被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。

第二百六十四条 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。